

Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0014-R

Urcuquí, 24 de febrero de 2017

**UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL
YACHAY**

Catherine Rigsby, PhD.

Rectora Subrogante

Considerando:

Que la Constitución de la República, en su artículo 226, señala que: *“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”*;

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 227 señala que: *“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”*

Que la Constitución de la República, en el numeral 5 del artículo 326 señala que:
(...) 5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. (...)

Que la Constitución de la República, en el artículo 332 señala que: *“El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva (...)*

Que el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el sistema de educación superior tienen como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo, difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo;

Que el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el sistema de educación superior, se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertenencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global;

Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0014-R

Urcuquí, 24 de febrero de 2017

Que en la Decisión 584 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores publicada en el Registro Oficial No. 461 del 15 de noviembre de 2004, se dictó el “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”, el mismo que en su artículo 11 literales b), e), f), g), j) e inciso final establece que en los lugares de trabajo a fin de disminuir los riesgos laborales, las empresas deberán establecer planes integrales de prevención de riesgos, que deberán contemplar entre otras las siguientes acciones:

(...) *b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos;(...)*

(...) *e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores; (...)*

(...) *f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades correspondientes, empleadores y trabajadores; (...)*

(...) *g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva tecnología; (...)*

(...) *j) Designar, según el número de trabajadores y la naturaleza de sus actividades, un trabajador delegado de seguridad, un comité de seguridad y salud y establecer un servicio de salud en el trabajo; y (...)*

(...) *El plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado y actualizado periódicamente con la participación de empleadores y trabajadores y, en todo caso, siempre que las condiciones laborales se modifiquen. (...)*

Que la Decisión 584 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores - “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”, en su artículo 13 establece que los empleadores deberán “*propiciar la participación de los trabajadores y de sus representantes en los organismos paritarios existentes para la elaboración y ejecución del plan integral de prevención de riesgos de cada empresa. Asimismo, deberán conservar y poner a disposición de los trabajadores y de sus representantes, así como de las autoridades competentes, la documentación que sustente el referido plan.*”

Que la Decisión 584 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores - “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”, en su artículo 18 establece como derecho de los trabajadores el desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio de sus facultades físicas y mentales, garantizando su salud, seguridad y bienestar. Así como también reconoce el derecho a una adecuada

Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0014-R

Urcuquí, 24 de febrero de 2017

protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, que conlleva las facultades de los trabajadores a ser consultados, participar, formarse, vigilar y controlar la salud en materia de prevención.

Que la Decisión 584 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores - “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”, en sus artículos 19 y 23 señalan como derechos de los trabajadores estar informados sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan, como el acceder la información y formación continua en materia de prevención y protección de la salud en el trabajo.

Que la Decisión 584 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores - “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”, en el literal j) del artículo 24 establece como obligaciones de los trabajadores el *“participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su empleador o la autoridad competente.”*

Que el artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece la autonomía responsable de las universidades y escuelas politécnicas en los siguientes puntos:

- e) *La libertad para gestionar sus procesos internos; (...)*
- f) *La libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional. Pata el efecto, en el caso de instituciones públicas, se observarán los parámetros establecidos por la normativa del sector público; (...)*
- h) *La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del régimen de desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano contralor interno o externo, según lo establezca la Ley; (...);*

Que el literal b) del Artículo 06 de la Ley orgánica de Educación Superior, señala como uno de los derechos profesores e investigadores: *“Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad;(...)”*

Que el literal l) del artículo 23 de la Ley Orgánica de Servicio Público reconoce a los servidoras y servidores públicos como derecho uno de sus derechos esenciales:

“ l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar; (...)”

Que el artículo 232 del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público señala que:

“ Las instituciones que se encuentran en el ámbito de la LOSEP, deberán elaborar y ejecutar en forma obligatoria el Plan Integral de Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos, que comprenderá las causas y control de riesgos en el trabajo, el desarrollo de programas de inducción y entrenamiento para prevención de accidentes, elaboración y estadísticas de accidentes de trabajo, análisis de causas de accidentes de trabajo e inspección y comprobación de buen funcionamiento de equipos, que será registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales.”

Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0014-R

Urcuquí, 24 de febrero de 2017

Que el artículo 410 del Código de Trabajo establece obligaciones para la prevención de riesgos del trabajo tanto a empleadores como a trabajadores:

“Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida.

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo. ”

Que el artículo 155 de la Ley de Seguridad Social señala que: *“El Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al empleador mediante programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, y acciones de reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción laboral.”*

Que el Reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo, contemplado en la Resolución 513 del Consejo Directivo del IESS publicado en el Registro Oficial - Edición Especial No. 632 del 12 de julio de 2016, establece en los literales b), c), d), e) y g) de su artículo 53 entre otros los siguientes principios de acción preventiva en materia de riesgos del trabajo:

“(...) b) Planificación para la prevención, integrando a ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales;(...)

(...) c) Identificación de peligros, medición, evaluación y control de los riesgos en los ambientes laborales; (...)

(...) d) Adopción de medidas de control, que prioricen la protección colectiva a la individual; (...)

(...) e) Información, formación, capacitación y adiestramiento a los trabajadores en el desarrollo seguro de sus actividades; (...)

(...) g) Detección de las enfermedades profesionales u ocupacionales. (...)

Que el artículo 55 del Reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo, señala que las empresas deberán implementar mecanismo de prevención de riesgos del trabajo, como el mecanismo de cumplimiento obligatorio de las normas legales y reglamentarias, haciendo énfasis en la acción técnica que incluye:

- *Identificación de peligros y factores de riesgo.*
- *Medición de factores de riesgo.*
- *Evaluación de factores de riesgo.*
- *Control operativo integral.*
- *Vigilancia ambiental laboral y de salud.*
- *Evaluaciones periódicas.*

Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0014-R

Urcuquí, 24 de febrero de 2017

Que el artículo 1 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2393 de 13 de noviembre de 1986 y publicado en el Registro Oficial 565 del 17 de noviembre de 1986 señala que sus disposiciones se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo;

Que el numeral 01 del artículo 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores, ordena en los centros de trabajo con más de quince trabajadores la conformación de los Comités de seguridad e higiene del trabajo:

(...) 1. En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario que durará un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste. Concluido el período para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario. (...);

Que el numeral 1 del artículo 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores señala que: *“En las empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigido por un técnico en la materia, que reportará a la más alta autoridad de la empresa o entidad.”*

Que el artículo 08 del Instructivo para el Registro de Reglamentos y Comités de Higiene y Seguridad, expedido a través del Acuerdo Ministerial 141 publicado en el Registro Oficial No. 540 del 10 de julio de 2015, establece la integración del Comité de Higiene y Seguridad el mismo que debe *“(...) ser integrando en forma paritaria por tres representantes de las personas trabajadoras y tres representantes del empleador, quienes de entre sus miembros designarán un presidente y un secretario, los mismos que duraran un año en sus funciones y pueden ser reelegidos indefinidamente. Si el presidente representa al empleador, el Secretario deberá representar a las personas trabajadoras, y viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste.”*

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay establece:

“Créase la Universidad de investigación de investigación de Tecnología Experimental YACHAY como una Institución de Educación Superior de derecho Públicos, sin fines de lucro, con personería jurídica propias, con autonomía académica, administrativa,

Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0014-R

Urcuquí, 24 de febrero de 2017

financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior.”;

Que, la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, promulgada en el Registro Oficial Suplemento 144 de 16 de diciembre de 2013, señala que:

“PRIMERA.- De conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior, y el Reglamento de Creación, Intervención, Suspensión y Solicitud de Derogatoria de Ley, Decreto Ley, Decreto Ejecutivo de Universidades y Escuelas Politécnicas, una vez promulgada la presente ley, el Presidente de la República designará a los miembros de la Comisión Gestora.

Para su nombramiento, los miembros de la Comisión Gestora cumplirán los requisitos establecidos en el Reglamento expedido por el Consejo de Educación Superior.

La Comisión Gestora actuará como máxima autoridad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY por un periodo improrrogable de 5 años contados a partir de la vigencia de esta Ley, y desempeñará las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con las funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar las acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la institución.

Quien presida la Comisión Gestora, representará jurídicamente a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY mientras dure el período de transición. Los miembros de la Comisión Gestora serán de libre nombramiento y remoción.”

Que, la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas establece en su inciso décimo:

“(…) La Comisión designará de su seno un presidente de la Comisión y un director ejecutivo, este último desempeñara las funciones de Rector. (…)”

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro.275, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 229, de 21 de abril de 2014, reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 736, publicado en el Registro Oficial No. 561, de 07 de agosto de 2015, y Decreto Ejecutivo No. 1223, de 09 de noviembre de 2016, el Presidente Constitucional de la República designó como miembros de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, a las siguientes personas: Ares Rosakis, Ph.D; José Andrade, Ph.D; Carlos Castillo – Chávez, Ph.D; al Gerente de la Empresa Pública Yachay E.P; y, Ab. María de Lourdes Miranda, como Secretaria de la Comisión;

Que, mediante Resolución Nro. RCG-SO-11 No.106-2016 de fecha 11 de noviembre de 2016, la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay resolvió designar al Dr. Carlos Castillo – Chávez PhD., como Rector de la Universidad;

Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0014-R

Urcuquí, 24 de febrero de 2017

Que, el artículo 86 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, señala que: *“En caso de ausencia temporal de hasta noventa (90) días del Rector/a de la Universidad, le subrogará en sus funciones el/ la Vicerrector Académico/Canciller. (...)”*

Que la Comisión Gestora, en la Vigésima Primera Sesión Extraordinaria mediante Resolución RCG-SE-021 No.0127-2016, con fecha 30 de diciembre de 2016, se nombra a la Dra. Catherine Rigsby, Canciller, como Rectora Subrogante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Estatuto Universitario, durante el tiempo que, por razones institucionales o personales debidamente autorizadas por la Comisión Gestora, el Dr. Carlos Castillo-Chávez, salga del país;

Que la Comisión Gestora, en la Primera Sesión Extraordinaria mediante Resolución RCG-SE-01 No. 006-2017, con fecha 27 de enero de 2017, resolvió designar a Catherine Rigsby PhD., como Canciller/Vicerrectora Académica Permanente de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, sin perjuicio de que puede ser ratificada;

Que mediante Resolución RPC-SO-29 No. 318-2014, adoptada en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior, de 30 de julio de 2014, se aprobó el Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY y su reforma aprobada mediante Resolución No.-RPC-SO-06-No.120-2017, de 15 de febrero del 2017, adoptada en la Sexta Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior;

Que mediante el Memorando Nro. Memorando Nro. UITEY-REC-2017-0077-M de fecha 21 de febrero de 2017, la Dra. Catherine Ann Rigsby, Rectora, Subrogante, aprueba los procesos de *"Elección de Miembros y Conformación del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo"* e *"Identificación y Cuantificación de Riesgos Laborales"*, solicitando se elabore la resolución correspondiente para su suscripción.

En ejercicio de las atribuciones que confiere la Constitución de la República del Ecuador; la Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, y demás normativa citada en antecedentes.

RESUELVE

Artículo 1.- Aprobar el proceso de “Elección de Miembros y Conformación del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo” constante en 9 hojas y sus respectivos anexos.

Artículo 2.- Aprobar el proceso de "Identificación y Cuantificación de Riesgos

Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0014-R

Urcuquí, 24 de febrero de 2017

Laborales" constante en 14 hojas y sus respectivos anexos.

Artículo 3.- Encárguese de la ejecución de la presente Resolución a la Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica, a la Dirección de Planificación y Procesos, y a la Dirección de Talento Humano, en lo que les correspondiere.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

Documento firmado electrónicamente

Dra. Catherine Ann Rigsby
RECTORA, SUBROGANTE

Referencias:

- UITEY-REC-2017-0077-M

Anexos:

- proceso_de_identificación_y_cuantificación_de_riesgos_laborales0405101001487972928.rar

-

proceso_de_elección_de_miembros_y_conformación_del_comité_de_seguridad_e_higiene_del_trabajo(1).rar

Copia:

Señora Abogada
María de Lourdes Miranda Garcés
Secretaria Jurídica Comisión Gestora

DC/rs/ja